ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ
ПРОКУРАТУРАСЫ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОКУРАТУРА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

140000, Павлодар облысы,
Павлодар қаласы, Лермонтов көшесі, 3
тел.: 8(7182)31-50-02, кеңсе: 8 (7182)31-51-13, факс: 8 (7182) 31-51-19
www.pvl.prokuror.kz

140000,Павлодарская область,
городПавлодар, улица Лермонтова, 3
тел.: 8(7182)31-50-02, канц.: 8 (7182)31-51-13,факс: 8 (7182) 31-51-19
www.pvl.prokuror.kz

На исх23.04.2024 № 1-11/385 от
10.04.2024г. 2-13-24-03953

**Депутату Павлодарского
областного маслихата
Айтжановой Д.Н.**

Уважаемая Динара Нуржановна!

На Ваше обращение о проведении проверки причин неисполнения находящегося в производстве частного судебного исполнителя Мұхтар С.Б. судебного акта о взыскании с ТОО «Malaisary Group» в пользу ТОО «АсерКузет» 1,2 млн тенге сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Конституционного закона «О прокуратуре» (далее – Конституционный закон) предусмотрен исчерпывающий перечень обращений, подлежащих рассмотрению органами прокуратуры (для защиты и восстановления прав и законных интересов человека и гражданина, если он в силу физиологических особенностей, психических отклонений и иных обстоятельств не может самостоятельно осуществлять защиту своих прав, несовершеннолетних лиц, а также неограниченного круга лиц; для защиты и восстановления прав и законных интересов человека и гражданина, общества или государства, если защита этих интересов должным образом не обеспечивается уполномоченным органом, к компетенции которого отнесены соответствующие полномочия, либо в случаях отсутствия такого органа; для защиты и восстановления прав и законных интересов субъектов частного предпринимательства по фактам вмешательства в их деятельность со стороны государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, их должностных лиц, иных организаций независимо от форм собственности; в целях предотвращения угрозы конституционному строю и национальной безопасности Республики Казахстан; по фактам нарушений законности, не устранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека).

Статьей 18 Конституционного закона регламентировано, что проверка соблюдения законности назначается по поручению Президента Республики Казахстан, по поручению Генерального Прокурора и решениям заместителей Генерального Прокурора, руководителей органов военной и транспортной прокуратур, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров (городов республиканского значения и столицы), районных и приравненных к ним (городских, межрайонных, а также специализированных) прокуроров о назначении и проведении проверки соблюдения законности принимаются для защиты прав, свобод и законных интересов:

1) лиц, которые в силу физиологических особенностей, психических отклонений и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту;

2) несовершеннолетних лиц;

3) неограниченного круга лиц;

Документ подготовил: Журсунов Сократ Куандыкович, 7182306@prokuror.kz
Документ подписал: Искаков Ербол Кенжебекович, 23.04.2024 09:59:19
ИС «Қадағалау» 2017.1.13

4) лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики Казахстан;

5) субъектов частного предпринимательства по фактам вмешательства в их деятельность со стороны государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц.

Обращение вышеуказанным критериям не соответствует, поэтому основания для проведения прокурорской проверки отсутствуют.

Согласно пункту 4 статьи 5 Конституционного закона при осуществлении надзора органы прокуратуры не подменяют функции иных государственных органов.

Вместе с тем установлено, что 12 апреля 2024 года от Вас поступило аналогичное обращение в Департамент юстиции области.

В этой связи о причинах неисполнения судебного акта о взыскании с ТОО «Malaisary Group» в пользу ТОО «АсерКузет» 1,2 млн тенге Вас проинформирует уполномоченный орган.

Заместитель
прокурора области **Е. Искаков**

✍ Журсунов С.К.
☎315065